P U T U S A N

Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NANDO anak dari MARJUNA**
2. Tempat lahir : Mangkuhung
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 30 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mangku Tingang RT 005 RW 001, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/25/VIII/RES.4.2/2024/Res Narkoba tanggal 17 Agustus 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H., beralamat di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 117/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NANDO anak dari MARJUNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman atau percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika melanggar* **Pasal 114 Ayat 1 juncto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) **subsidair 2 (dua) bulan penjara;**

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 paket plastik klip serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0.82 (nol koma delapan dua) gram dan berat bersih 0.71 (nol koma tujuh satu) gram;
- 1 buah handphone merk Redmi A3 warna hitam dengan Simcard 1 081254558826, Simcard 2 085348449181 dengan No IMEI 1 867911070066782, No IMEI 2 867911070066790;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 buah celana panjang jeans warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah mobil merk Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan Nopol KH 1559 HF;
- 1 buah STNK Mobil merk Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan Nopol KH 1559 HF;
- 1 buah kunci kontak Mobil merk Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan Nopol KH 1559 HF;

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengakui juga menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-29/KKN/Enz.2/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa NANDO anak dari MARJUNA bersama-sama dengan Saksi Siti (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangkaraya, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di WISMA NIKI atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***"telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman atau percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika",*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa diminta oleh Sdr. Mama Eva (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Dedek (DPO) yang ada di Desa Murui. Setelah terdakwa menyetujui permintaan dari Sdr. Mama Eva tersebut, **selanjutnya Sdr. Mama Eva menyerahkan 1 kantong narkotika jenis shabu kepada terdakwa,** lalu terdakwa berangkat meninggalkan Saksi Siti di Wisma Niki dengan membawa 1 kantong narkotika jenis shabu dari **Sdr. Mama Eva tetapi tidak menuju ke Desa Murui untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Dedek karena terdakwa tidak mengetahui letak rumah Sdr. Dedek melainkan terdakwa berangkat menuju ke tempat Sdr. Even di Desa Kampuri**. Sesampainya terdakwa di tempat Sdr. Even pada pukul 10.00 WIB, tidak lama kemudian Saksi Siti datang ke tempat Sdr. Even dengan menggunakan mobil untuk menjemput terdakwa. Selanjutnya Saksi Siti bersama-sama dengan terdakwa pergi menuju rumah Saksi Siti di Desa Rangan Tate dengan menggunakan mobil dan di dalam mobil tersebut terdakwa menyerahkan 1 kantong narkotika jenis shabu yang terdakwa bawa kepada Saksi Siti karena Saksi Siti memintanya. Sesampainya di rumah Saksi Siti, ternyata sudah ada Sdr. Dodi (DPO), Sdr. Depi (DPO), Sdr. Adit (DPO) dan Sdr. Rini (DPO) menunggu, selanjutnya terdakwa, Saksi Siti, Sdr. Dodi, Sdr. Depi, Sdr. Adit dan Sdr. Rini bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu yang berasal dari 1 kantong narkotika jenis shabu milik Sdr. Mama Eva. Lalu Saksi Siti menyisihkan narkotika jenis shabu milik Sdr. Mama Eva ke dalam plastik klip kemudian menyerahkannya kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 12.45 WIB terdakwa bersama dengan Saksi Siti pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil untuk membeli makanan dan ketika dalam perjalanan sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dan Saksi Siti melintas di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangkaraya, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian dicegat dan diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Polres Gunung Mas.
- Bahwa setelah Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maka ditemukan 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu yang berasal dari saku celana depan sebelah kiri milik terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Siti maka didapat 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

paket plastik klip narkotika jenis shabu yang berasal dari dompet warna hitam milik Saksi Siti yang Saksi Siti letakkan di dekat pedal gas mobil dan Saksi Siti mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Siti.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0450 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0452 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,1835 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah **positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 062/11144.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor **0,82 (nol koma delapan dua) gram dan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh satu) gram**, disisihkan untuk pengujian Lab **berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan)** gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri **berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram**.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 1 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor **0,82 (nol koma delapan dua) gram dan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh satu) gram**, disisihkan untuk pengujian Lab **berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan)** gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri **berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram** yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa NANDO anak dari MARJUNA bersama-sama dengan Saksi Siti (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangkaraya, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,**" telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman *atau percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika*",** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 12.45 WIB terdakwa bersama dengan Saksi Siti pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil untuk membeli makanan dan ketika dalam perjalanan sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dan Saksi Siti melintas di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangkaraya, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian dicegat dan diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Polres Gunung Mas.
- Bahwa setelah Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa **maka ditemukan 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu yang berasal dari saku celana depan sebelah kiri milik terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Siti maka didapat 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu yang berasal dari dompet warna hitam milik Saksi Siti yang Saksi Siti letakkan di**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dekat pedal gas mobil dan Saksi Siti mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Siti.

- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. Mama Eva (DPO) meminta terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Dedek (DPO) yang ada di Desa Murui. Kemudian terdakwa berangkat meninggalkan Saksi Siti di Wisma Niki dengan membawa 1 kantong narkotika jenis shabu yang berasal dari **Sdr. Mama Eva tetapi tidak menuju ke Desa Murui untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Dedek karena terdakwa tidak mengetahui letak rumah Sdr. Dedek melainkan terdakwa berangkat menuju ke tempat Sdr. Even di Desa Kampuri**. Sesampainya terdakwa di tempat Sdr. Even pada pukul 10.00 WIB, tidak lama kemudian Saksi Siti datang ke tempat Sdr. Even dengan menggunakan mobil untuk menjemput terdakwa. Selanjutnya Saksi Siti bersama-sama dengan terdakwa pergi menuju rumah Saksi Siti di Desa Rangan Tate dengan menggunakan mobil dan di dalam mobil tersebut **terdakwa menyerahkan 1 kantong narkotika jenis shabu yang terdakwa bawa kepada Saksi Siti karena Saksi Siti memintanya**. Sesampainya di rumah Saksi Siti, ternyata sudah ada Sdr. Dodi (DPO), Sdr. Depi (DPO), Sdr. Adit (DPO) dan Sdr. Rini (DPO) menunggu, **selanjutnya terdakwa, Saksi Siti, Sdr. Dodi, Sdr. Depi, Sdr. Adit dan Sdr. Rini bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu yang berasal dari 1 kantong narkotika jenis shabu milik Sdr. Mama Eva. Lalu Saksi Siti menyisihkan narkotika jenis shabu milik Sdr. Mama Eva ke dalam plastik klip kemudian menyerahkannya kepada terdakwa.** Selanjutnya **terdakwa dan Saksi Siti pergi dengan menggunakan mobil untuk membeli makanan.**

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0450 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0452 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,1835 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 062/11144.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor **0,82 (nol koma delapan dua) gram dan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh satu) gram**, disisihkan untuk pengujian Lab **berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan)** gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri **berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram**.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor **0,82 (nol koma delapan dua) gram dan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh satu) gram**, disisihkan untuk pengujian Lab **berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan)** gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri **berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram** yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Gustianor bin Misran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan dan memberikan keterangan sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni yang telah melakukan tindak pidana narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni diamankan dan ditangkap secara bersamaan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni diamankan Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Kuala Kurun Palangka Raya Desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni di Jalan Lintas Kuala Kurun Palangka Raya saat itu adalah sedang melintas menggunakan mobil Daihatsu Sigra;
- Bahwa jumlah orang yang ada di dalam mobil Daihatsu Sigra saat itu adalah 2 (dua) orang yakni Saksi dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni;
- Bahwa kami memperoleh infomasi dari masyarakat mengenai Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni melakukan transaksi narkotika jenis sabu pada pagi hari di hari yang sama saat mengamankan Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun alasan sehingga Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya langsung bisa mengetahui kalau mobil Saksi langsung bisa mengetahui kalau mobil yang melintas di Jalan Lintas Kuala Kurun Palangka Raya yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni ada sabu karena informasi yang kami diterima dari masyarakat tersebut spesifik menyebutkan bahkan jenis kendaraannya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan atas Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni selain Petugas Kepolisian disaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat dan juga diperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Ketua RT, Ketua RW, Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni;
- Bahwa barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan yakni ditemukan sabu di saku kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket setelah ditimbang beratnya 0,82 (nol koma delapan dua) gram juga ditemukan di dompet di dekat pedal gas punya Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang mana saat itu Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni tidak mau mengambilnya;

- Bahwa Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni mengakui bahwa pemilik sabu yang ada di dalam dompet dekat pedal gas saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa penggeledahan atas Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni dilakukan di kantor oleh Polisi Wanita (Polwan) yang ada di kantor;
- Bahwa barang bukti apa saja yang diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penggeledahan yakni 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi A3 warna hitam dengan SIM card 1: 081254558826, SIM card 2: 085348449181, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) buah mobil merek Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan nomor polisi KH 1559 HF dan 1 (satu) buah STNK mobil merek Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan nomor polisi KH 1559 HF;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni saat dilakukan penggeledahan yakni 1 (satu) paket plastik klip serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berat kotor 2,56 (dua koma lima enam) gram berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Baellery, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y36 warna biru muda dengan SIM card 1 081214480310 SIM card 2 082183695584 IMEI 1 868088068581 IMEI 2 868088068581566;
- Bahwa terhadap handphone yang diamankan dari Terdakwa tersebut sudah diperiksa isinya dan ditemukan ada chat (obrolan) antara Terdakwa dengan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni;
- Bahwa terhadap handphone yang diamankan dari Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni tersebut sudah diperiksa isinya dan ditemukan ada chat (obrolan) dengan Terdakwa;
- Bahwa ada Penyidik yang melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni memperoleh sabu tersebut dari Mama Eva;
- Bahwa sabu tersebut tidak dibeli dari Mama Eva namun oleh Mama Eva minta diantarkan kepada seseorang yang bernama Dedek;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelum sabu diantar sebelumnya Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni memakai sabu di rumah Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni mendatangi Mama Eva malam sebelum kami memakai sabu di rumah Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni ke mendatangi Mama Eva;
- Bahwa Mama Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni menyuruh Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni mendatangi Mama Eva di Wisma Niki mengantar plastik klip selanjutnya Terdakwa, Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni dan Mama bersama-sama memakai sabu di Wisma Niki tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni tidak mengetahui apakah isi dari plastik klip yang diantar kepada Mama Eva tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni menginap di Wisma Niki saat itu;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni adalah sebagai pacar;
- Bahwa Mama Eva menyuruh Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni mengantar sabu kepada Dedek tetapi Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni tidak tahu siapa dan di mana Dedek berada yang mereka ketahui bahwa Dedek tinggal di Desa Murui;
- Bahwa karena Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni tidak tahu tempat Dedek tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni memakai sabu tersebut bersama-sama dengan teman-teman mereka sebanyak 3 (tiga) orang sehingga totalnya 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni saat itu mau ke luar cari makan disitulah kami menangkap Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni;
- Bahwa tidak ada dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni;
- Bahwa telah dilakukan pencarian terhadap Mama Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni namun tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni belum lama kenal dengan Mama Eva menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni sudah lama memakai/mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni sebelumnya memperoleh sabu;
- Bahwa yang menyetir mobil Daihatsu Sigra saat itu adalah Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni sedangkan Terdakwa ada di samping kiri Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni;
- Bahwa isi dompet Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni tersebut ada KTP atas nama Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni;
- Bahwa pemilik mobil Daihatsu Sigra yang digunakan Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni saat diamankan tersebut adalah milik orang lain yang dirental oleh Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa mobil Daihatsu Sigra yang digunakan Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni saat diamankan tersebut disita karena di dalam mobil tersebut dompet yang didalamnya ada sabu tersebut ada di dalam mobil Daihatsu Sigra;
- Bahwa dompet tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian karena dilakukan penggeledahan bukan karena diberitahu oleh Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni;
- Bahwa Mama Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni tidak menjadi DPO dalam perkara ini;
- Bahwa plastik klip yang diantar kepada Mama Eva itu tidak ada isinya;
- Bahwa awalnya sabu tersebut belum dipisah saat diterima dari Mama Eva namun sabu tersebut baru dipisah saat Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni akan memakainya;
- Bahwa tidak ada menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni mengapa mereka mau mengantar sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni baru saat itu kenal dengan Mama Eva;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan pemeriksa kepada Saksi itu berupa 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone Merek Redmi A3 warna hitam dengan SIM card 1: 081254558826, SIM card 2: 085348449181, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) buah mobil merek Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan Nopol KH 1559 HF dan 1 (satu) buah STNK mobil merek Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan Nopol KH 1559 HF adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

benar barang bukti yang diamankan oleh Pihak Kepolisian pada saat itu dari Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan pemeriksa kepada Saksi itu berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan 1 (Satu) Buah Dompet warna hitam merek Baellery, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y36 warna biru muda dengan SIM card 1: 081214480310, SIM card 2: 082183695584 adalah benar barang bukti yang di amankan oleh Pihak Kepolisian pada saat itu dari Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni;
- Bahwa berat sabu dari Mama Eva tersebut seberat 5 (lima) gram namun karena dipakai Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni Bersama dengan teman-temannya sehingga yang diamankan adalah sisanya;
- Bahwa sabu yang dipakai malam hari bersama dengan Mama Eva adalah sabu yang sama yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni bersama teman-temannya;
- Bahwa Saksi ada memeriksa isi handphone yang diamankan dari Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni tersebut namun Saksi tidak tahu apakah isi datanya;
- Bahwa pengakuan dari Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni bahwa Mama Eva sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni aat Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni;
- Bahwa sabu dari Mama Eva tersebut mau diantar Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni kepada Dedek di Desa Murui;
- Bahwa selain Petugas Kepolisian yang menyaksikan penangkapan Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni tersebut adalah Ketua RT dan Ketua RW;
- Bahwa dari 4 orang yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) yang sudah ditangkap baru Mama Eva;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni tersebut diperoleh saat penangkapan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Rifki Hidayat bin H. Rusdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Jalan Lintas Kuala Kurun Palangka Raya Desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa adapun yang melakukan atas Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni ada satu Tim yang berjumlah kurang lebih 11 (sebelas) orang dari Polres Gunung Mas;
- Bahwa Saksi dan Tim mendapat informasi bahwa Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar yang Saksi amankan saat itu karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu adalah Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni dilakukan penggeledahan waktu itu dan ditemukan dibawah dekat pedal ada dompet dan di dalam dompet ada sabu dan satu lagi ditemukan sabu di celana warna hitam;
- Bahwa jumlah sabu yang ditemukan dari Terdakwa kurang lebih 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
- Bahwa jumlah sabu yang ditemukan dari Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni kurang lebih 2 (dua) gram;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan handphone satu merek Vivo dan handphone satu lagi namun Saksi tidak ingat mereknya;
- Bahwa adapun kaitan antara handphone yang disita dengan perkara yang dihadapi Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni yakni handphone tersebut digunakan sebagai alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni bukan Target Operasi (TO) Polres Gunung Mas;
- Bahwa berdasarkan keterangan di lapangan rencana Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni sabu tersebut mau dipakai namun setelah ditanya lagi kalau sabu tersebut ada yang akan dijual;
- Bahwa sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni memperoleh sabu tersebut dari Mama Eva;
- Bahwa pemilik sabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) sachet milik Terdakwa dan 1 (satu) sachet lagi milik Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni;
- Bahwa terhadap perkara ini belum dilakukan pengembangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan informasi Masyarakat;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah mendengar Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi yakin bahwa sabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni karena saat itu sabunya ada di tangan Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa: 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi A3 warna hitam dengan SIM card 1: 081254558826, SIM card 2: 085348449181, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, dan 1 (satu) buah STNK mobil merek Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan Nopol KH 1559 HF;
- Bahwa adapun yang memegang dompet saat Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni diamankan dan dilakukan penggeledahan adalah Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni;
- Bahwa saat handphone diperiksa terakhir komunikasi antara Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni yakni panggilan telepon;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni memperoleh sabu tersebut dari Mama Eva;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni dicegat saat berada di Desa Kampuri;
- Bahwa adapun yang Saksi lakukan berikutnya setelah melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni yaitu Saksi memanggil Ketua RT dan Ketua RW untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni tidak bisa memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap sabu yang diamankan dari Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni dan hasilnya posistif mengandung metamfitamine;
- Bahwa mobil Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan nomor polisi KH 1559 HF diamankan karena ada kaitannya dengan transaksi narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi perihal telepon selular yang disita sebagai alat komunikasi narkotika jenis sabu, menurut Terdakwa telepon selular tersebut dipergunakan untuk menanyakan keberadaan Terdakwa oleh saksi Siti Mariam serta Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri tidak untuk dijual, atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya; membenarkan keterangan saksi;

3. **Salundik A. D. T., als Bapak Riri bin Dio Topel**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi ada dipanggil Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan atas Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni;
- Bahwa adapun yang Saksi lihat waktu dilakukan penggeledahan adalah bahwa barang bukti yang diamankan sudah ada ditaruh di satu tempat;
- Bahwa Saksi ada melihat 1 (satu) sachet namun Saksi memang tidak tahu apakah isinya sabu karena Saksi belum pernah melihat sabu namun setelah mendapat penjelasan dari Petugas Kepolisian bahwa isi dalam plastik tersebut adalah sabu;
- Bahwa Saksi ada melihat handphone yang digeledah saat itu namun Saksi tidak tahu mereknya;
- Bahwa saat Saksi datang posisi Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni saat itu sudah duduk di depan Ruko;
- Bahwa adapun yang membuka dompet yang diamankan saat dilakukan penggeledahan adalah Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke tempat kejadian penggeledahan sudah dilakukan;
- Saksi tidak sempat mendengar untuk apa sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa jumlah sabu yang diamankan dari Saksi saat itu sebanyak 1 (satu) sachet namun Saksi tidak ingat berat sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa rencananya sabu tersebut mau dipakai atau dikonsumsi;
- Bahwa sabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa lalu sabu tersebut disisihkan untuk Terdakwa, Adapun sabu yang disisihkan tersebut mau dikonsumsi atau dipakai;
- Bahwa alasan Saksi menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil pada saat itu adalah mau memakai sabu bersama-sama;
- Bahwa pemilik mobil yang Saksi kendarai waktu menjemput Terdakwa adalah milik Even yang Saksi sewa atau rental waktu itu;
- Bahwa biaya sewa mobil merek Daihatsu Sigra tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi sehingga menyewa mobil Daihatsu Sigra tersebut adalah untuk mengantar keponakan Saksi yang sakit;
- Bahwa benar mengenai apa yang sudah didakwakan kepada Saksi tersebut;
- Bahwa sabu tersebut untuk Saksi pakai atau konsumsi dan Saksi belum lama memakai sabu;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi memakai sabu tersebut, Saksi memakai sabu atas keinginan Saksi sendiri;
- Bahwa adapun yang mengendarai mobil saat itu adalah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi menyewa mobil tersebut adalah untuk mengantar ponakan yang sedang sakit;
- Bahwa keluarga Saksi mengetahui kejadian yang Saksi alami saat ini;
- Bahwa ayah Saksi tinggal di Amuntai sedangkan ibu Saksi tinggal Rangan Tate dan kedua orang tua Saksi sudah pisah;
- Bahwa sebelumnya Saksi kuliah namun sekarang sudah berhenti kuliah;
- Bahwa Saksi memakai narkotika jenis sabu sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Saksi bisa tahu atau kenal dengan sabu dari teman-teman karena teman Saksi juga ada yang memakai sabu;
- Bahwa Saksi memakai sabu karena Saksi stress disebabkan Saksi putus dengan tunangan Saksi dan juga disebabkan karena kedua orang tua pisah;
- Bahwa mama Saksi kenal dengan Nando karena Nando sering main ke rumah Saksi;
- Bahwa adapun ukuran plastik klip yang Saksi dan Terdakwa antar kepada Mama Eva tersebut adalah sebesar plastik klip yang diamankan jadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti namun dalam plastik klip tersebut tidak ada lagi plastik klip di dalamnya, yang ada hanya sabu;

- Bahwa plastik klip tersebut akan diantar ke Wisma Niki karena di Wisma Niki sudah ada Mama Eva;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada mama sata kenapa mengantar plastik klip ke Wisma Niki namun dijawab mama Saksi: “Ngga usah banyak tanya”;
- Bahwa setelah mama Saksi mengatakan kepada Saksi “Ngga usah banyak tanya” selanjutnya yang Saksi lakukan adalah tetap mengantar plastik klip tersebut karena Saksi merasa tidak enak kepada mama Saksi;
- Bahwa Saksi tahu barang yang diantar ke Mama Eva adalah plastik klip;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah plastik klip yang diantar kepada Mama Eva tersebut karena yang memegang plastik klip tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah kenal dengan Mama Eva, Saksi baru kenal dengan Mama Eva saat di Wisma Niki itu saja;
- Bahwa Saksi memakai sabu bersama-sama dengan Mama Eva dan Terdakwa mulai dari malam hari sampai dengan keesokan harinya;
- Bahwa Saksi banyak memakai sabu saat itu bersama-sama dengan Mama Eva dan Terdakwa karena kami memakai sabunya bergantian;
- Bahwa cara Mama Eva membagi sabu tersebut dengan menggunakan sedotan dan ditimbang oleh Mama Eva;
- Bahwa Mama Eva meminta Saksi mengantar sabu tersebut kepada Dedek keesokan harinya saat pagi hari, namun saat itu Saksi menolak kemudian Mama Eva menyuruh Terdakwa dan Terdakwa pun tidak mau mengantar sabu tersebut kepada Dedek;
- Bahwa alasannya sehingga Saksi tidak mau mengantar sabu tersebut kepada Dedek karena tempatnya jauh dan Saksi juga tidak tahu di mana tempat Dedek tersebut;
- Bahwa yang mengantar sabu tersebut kepada Dedek adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Mama Eva menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akhirnya mau mengantar sabu kepada Dedek karena Saksi menolak terus saat disuruh Mama Eva mengantar sabu tersebut. Lalu kata Mama Eva kepada Terdakwa: “Kamu aja Ndo”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa berangkat mengantar sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa awalnya Mama Eva ada menjanjikan atau menawarkan upah atau imbalan apabila Saksi mau mengantar sabu kepada Dedek yakni imbalannya diberikan sabu kepada Saksi namun Saksi menolaknya karena Saksi tidak pernah mengantar sabu. Alasan Saksi sehingga akhirnya Saksi mau mengantar sabu tersebut kepada Dedek adalah karena Saksi kasihan dengan saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni yang disuruh oleh Mama Eva mengantar sabu;
- Bahwa pertama kali Saksi disuruh Mama Eva mengantar sabu lalu Saksi tolak selanjutnya Saksi disuruh kembali oleh Mama Eva dan Saksi tolak juga, lalu akhirnya Mama Eva mengatakan kepada saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni: “Kalau ngga kamu aja”;
- Bahwa adapun yang membagi sabu tersebut menjadi 2 bagian yang ada pada Saksi dan Terdakwa adalah Saksi sendiri, sabu dengan berat 2,2 (dua koma dua) gram Saksi taruh ke dalam dompet Saksi sedang berat sabu yang ada pada Nando dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram;
- Bahwa adapun alasan sehingga sabu ada pada Saksi lebih banyak dengan berat 2,2 (dua koma dua) gram dibandingkan dengan Terdakwa 0,8 (nol koma delapan) gram adalah karena Terdakwa yang bilang demikian;
- Bahwa Saksi yang mengajak mencari makan saat itu karena dari malam hari tidak ada makan;
- Bahwa Saksi yang menyetir mobil Daihatsu Sigra saat itu;
- Bahwa posisi dompet tersebut awalnya ada di dekat rem tangan karena kami digerebek lalu mendadak Saksi rem sehingga dompet dan handphone Saksi jatuh ke bawah;
- Bahwa alasan Saksi menyimpan sabu di dalam dompet adalah untuk dipakai;
- Bahwa rencananya setelah selesai makan kami akan pulang ke rumah mau pakai sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana keberadaan teman-teman Saksi yang bersama-sama memakai sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi tentang Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi agar memisahkan sabu-sabu yang kuantitasnya lebih banyak disimpan terlebih dahulu oleh Saksi, sedangkan menurut Terdakwa Saksi langsung memberikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu yang kuantitasnya lebih sediki, atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor: 062/11144.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;

2. Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0450 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0452.K adalah positif metamfetamin termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana narkkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Kuala Kurun Palangka Raya Desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama dengan saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni;
- Bahwa barang yang ditemukan dari Terdakwa saat Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian adalah 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu namun Terdakwa tidak tahu berapa berat narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, tidak ada barang lain yang ditemukan Petugas Kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian adalah karena Terdakwa membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Mama Eva, orang yang baru Terdakwa kenal pada saat itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa bisa kenal dengan Mama Eva adalah Ibu saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni menyuruh Terdakwa ke Wisma Niki di Wisma Niki sudah ada Mama Eva;
- Bahwa tidak ada yang Terdakwa bicarakan dengan Mama Eva saat berada di Wisma Niki namun pagi hari Mama Eva menyerahkan sabu kepada Terdakwa untuk diantar kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang bernama Dedek, awalnya Terdakwa menolak kemudian Terdakwa disuruh Mama Eva lagi untuk mengantar sabu tersebut dan Terdakwa menolaknya lagi lalu akhirnya Mama Eva menyuruh saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni untuk mengantar sabu tersebut namun saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni juga menolak mengantar sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Dedek namun menurut informasi Mama Eva bahwa sabu tersebut Terdakwa antar kepada Dedek yang ada di Desa Murui;
- Bahwa Mama Eva menyuruh Terdakwa mengantar sabu kepada Dedek dan mengambil atau menerima sejumlah uang namun Terdakwa tidak tahu mengenai uang tersebut;
- Bahwa sabu tersebut tidak sampai Terdakwa antar kepada Dedek karena Terdakwa sudah terlebih dulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Lintas Kuala Kurun Palangka Raya Desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah karena letak Wisma Niki ada di Kampuri yang mana saat itu Terdakwa dari Wisma Niki menuju Desa Murui yang melewati Jalan Lintas Kuala Kurun Palangka Raya Desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Tidak ada Mama Eva membahas mengenai keuntungan apabila saya mengantarkan sabu kepada Dedek tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan sepeda motor saat akan mengantar sabu tersebut ke tempat Dedek namun tidak lama kemudian saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni menjemput Terdakwa pakai mobil;
- Bahwa Saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil tersebut dari rumah Even;
- Bahwa tujuan saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni sehingga menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil saat itu adalah ke rumah saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni;
- Bahwa yang Terdakwa dan saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni lakukan di rumah saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjemput Terdakwa saat itu adalah kami mau memakai sabu di rumah saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni. Selain Terdakwa dan saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni juga ada teman-teman kami yang lain yang berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang yang memakai sabu juga saat itu namun Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang tersebut;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dan saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni memakai sabu dengan waktu kami ditangkap oleh Petugas Kepolisian yakni kami memakai sabu pagi hari dan ditangkap Petugas Kepolisian siang hari jadi jaraknya sekitar 3-4 jam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Mama Eva tersebut bukan dengan cara membeli karena Terdakwa hanya diminta untuk mengantar sabu saja;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa orang personal Petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa saat itu;
- Bahwa selain Petugas Kepolisian bahwa ada yang menyaksikan saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan yakni Ketua RT dan Ketua RW setempat;
- Bahwa benar mengenai apa yang sudah didakwakan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa sabu tersebut untuk Terdakwa pakai atau konsumsi dan Terdakwa belum lama memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual sabu kepada orang lain karena Terdakwa hanya disuruh untuk mengantar sabu saja;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa bisa tahu atau kenal dengan sabu saat Terdakwa kerja menyedot emas, menurut keterangan teman-teman Terdakwa yang juga menyedot emas tersebut kalau kita memakai sabu sambil menyedot emas maka rasa lelah kita akan hilang, namun yang Terdakwa rasakan rasa lelah Terdakwa tersebut tidak hilang juga;
- Bahwa jumlah plastik klip yang diantar kepada Mama Eva tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) buah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah kenal dengan Mama Eva, Terdakwa baru kenal dengan Mama Eva saat di Wisma Niki itu saja;
- Bahwa cara Terdakwa sehingga bisa mengetahui bahwa yang menerima plastik klip tersebut adalah Mama Eva sekalipun Terdakwa belum pernah kenal sebelumnya yakni karena Terdakwa sudah diberitahu nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kamar Mama Eva tersebut, setelah tahu nomor kamar Mama Eva tersebut selanjutnya kami mengetuk pintu kamarnya dengan pelan;

- Bahwa adapun yang menyerahkan plastik klip kepada Mama Eva saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Mama Eva tahu kalau yang Terdakwa dan saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni antar tersebut adalah plastik klip;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni mengantarkan plastik klip tersebut Mama Eva mengatakan: “terima kasih” kemudian kami disuruh masuk selanjutnya kami masuk ke dalam lalu Mama Eva mengajak kami memakai sabu;
- Bahwa adapun yang dikatakan Mama Eva saat mengajak Terdakwa dan saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni memakai sabu yakni: “ini pakai”;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Mama Eva mengapa Terdakwa diajak memakai sabu saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa di Wisma Niki, saya ada melihat Mama Eva membagi atau memecah sabu tersebut menjadi paket yang lebih kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat secara detail jumlah sabu yang dibagi Mama Eva saat ini namun jumlahnya banyak;
- Bahwa Mama Eva memasukkan sabu yang telah dibagi tersebut ke dalam plastik klip yang kami antar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Mama Eva berapa berat sabu yang telah dibagi atau dipecahnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni tidak ada membantu Mama Eva membagi atau memecah sabu tersebut saat itu;
- Bahwa saat saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni menjemput Terdakwa untuk memakai sabu bersama-sama, sabu yang kami pakai bersama-sama itu adalah sabu dari Mama Eva tersebut karena kami mendapat informasi kalau Mama Eva sudah ditangkap sehingga kami memakai sabunya tersebut;
- Bahwa jarak waktu antara saat Terdakwa meninggalkan Wisma Niki dengan saat Mama Eva ditangkap adalah kurang lebih 1 (satu) jam setelah Terdakwa dan saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusn meninggalkan Wisma Niki;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengetahui informasi kalau Mama Eva sudah ditangkap Petugas Kepolisian adalah dari teman kami yang sama-sama memakai sabu waktu itu;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa banyak sabu milik Mama Eva yang kami pakai bersama-sama di rumah waktu saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni waktu itu;
- Bahwa kami mengisap banyak sabu bersama-sama di rumah waktu saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni waktu itu namun Terdakwa lupa berapa jumlah sabunya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau sabu yang ada pada saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni lebih banyak dibandingkan dengan sabu yang ada pada Terdakwa karena yang membagi adalah saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni memakai mobil Daihatsu Sigra saat itu yakni mau mencari makanan;
- Bahwa Petugas Petugas Kepolisian ada mengatakan alasan sehingga handphone Terdakwa disita karena ada transaksi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai nomor handphone Dedek, Terdakwa hanya diberitahu tempatnya dan mengingat juga sinyal susah di sana;
- Bahwa sabu yang ada dalam celana Terdakwa tersebut mau dipakai saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu berat kotor 0,82 (nol koma delapan dua) gram berat bersih 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
2. 1 (satu) buah handphone merek Redmi A3 warna hitam dengan simcard 1 081254558826, simcard 2 085348449181 dengan nomor IMEI 1 867911070066782, IMEI 2 867911070066790;
3. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
4. 1 (satu) buah mobil merek Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan nopol KH 1559 HF;
5. 1 (satu) buah STNK mobil merek Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan nopol KH 1559 HF;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan nopol KH 1559 HF;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Satres Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Siti Mariam di Jalan Lintas Kuala Kurun Palangka Raya, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang sebelumnya pihak kepolisian telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika di lokasi tersebut;
- Bahwa penangkapan dilakukan saat Terdakwa dan saksi Siti Mariam sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra dengan nomor polisi KH 1559 HF yang langsung diberhentikan oleh saksi Gustianor, saksi Rifki Hidayat beserta anggota kepolisian lainnya saat melintas di Jalan Lintas Kuala Kurun Palangka Raya, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Siti Mariam diperintahkan oleh anggota kepolisian untuk keluar dari mobil tersebut serta salah seorang anggota kepolisian lainnya memanggil saksi Salundik A. DT., untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas terhadap Terdakwa dan saksi Siti Mariam;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Siti Mariam, dan mobil Daihatsu Sigra oleh anggota kepolisian ditemukan barang-barang sebagai berikut:
  1. 1 (satu) buah plastik klip narkotika jenis sabu-sabu; dan
  2. 1 (satu) unit telepon selular merek Redmi A3 warna hitam;

  dari Terdakwa; dan
  1. 1 (satu) buah plastik klip narkotika jenis sabu-sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 1 (satu) buah dompet warna hitam; dan
3. 1 (satu) unit telepon selular merek Vivo Y36 warna biru;

dari saksi Siti Mariam;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa berada di kantong celana Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari saksi Siti Mariam berada di dalam dompet saksi Siti Mariam yang berada di lantai mobil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Siti Mariam paket sabu-sabu tersebut merupakan sabu-sabu sisa pemakaian oleh Terdakwa dan saksi Siti Mariam bersama-sama dengan teman-temannya yang diperoleh dari saudari Mama Eva;
- Bahwa atas 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diperoleh dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor: 062/11144.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0450 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0452.K adalah positif metamfetamin termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Siti Mariam paket sabu-sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dan saksi Siti Mariam dari saudari Mama Eva yang awalnya Terdakwa dan saksi Siti Mariam diminta oleh saudari Mama Eva untuk mengantarkan paket sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang bernama Dedek di Desa Murui, akan tetapi paket sabu-sabu tersebut tidak diantar oleh Terdakwa dan saksi Siti Mariam melainkan dipakai oleh mereka bersama-sama dengan teman-temannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta sabu-sabu sisa pemakaian dibagi kembali oleh Terdakwa dan saksi Siti Mariam;

- Bahwa selain barang-barang tersebut anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas juga turut mengamankan 1 (satu) buah mobil merek Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan nopol KH 1559 HF dan 1 (satu) buah STNK mobil merek Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan nopol KH 1559 HF;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Siti Mariam, dan barang-barang bukti tersebut dibawa oleh anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas ke Kantor Kepolisian Resor Gunung Mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Siti Mariam tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan, membeli, menyimpan, dan menjual sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Nando anak dari Marjuna telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor PDM-29/KKN/Enz.2/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 serta dalam persidangan Terdakwa Nando anak dari Marjuna telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi depan persidangan memberikan bukti bahwa Nando anak dari Marjuna adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian masing-masing perbuatan yang terkandung pada unsur ini;

Menimbang, bahwa 'memiliki' menurut A. R. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul "Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa 'menyimpan' mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa 'menguasai' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa 'menyediakan' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (Vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, dimana Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien, adapun apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter. (Vide Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini menunjukkan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Siti Mariam terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Kuala Kurun Palangka Raya, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas yang disaksikan dan diketahui oleh saksi Gustianor, saksi Rifki Hidayat, dan saksi Salundik A. DT.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa awalnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat perihal akan adanya transaksi narkotika di sekitar Jalan Lintas Kuala Kurun Palangka Raya, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas langsung melakukan penyelidikan serta memberhentikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra dengan nomor polisi KH 1559 HF yang sedang melintas di jalan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Siti Mariam diperintahkan oleh anggota kepolisian untuk keluar dari mobil tersebut serta salah seorang anggota kepolisian lainnya memanggil saksi Salundik A. DT., untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas terhadap Terdakwa dan saksi Siti Mariam. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Siti Mariam dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra ditemukan beberapa barang yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih, dan 1 (satu) unit telepon selular merek Redmi A3 warna hitam dari kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (satu) unit telepon selular merek Vivo Y36 warna biru yang ditemukan dari saksi Siti Mariam;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih tersebut telah telah dilakukan pengujian laboratorium ditemukan bahwa serbuk kristal putih tersebut mengandung metafetamina yang termasuk dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0450 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya serta telah juga dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika tersebut didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh satu) gram sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor: 062/11144.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi, maka untuk selanjutnya atas paket serbuk kristal berwarna putih tersebut Majelis Hakim akan menyebutnya sebagai paket narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas mengamankan Terdakwa dan saksi Siti Mariam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta barang-barang bukti tersebut selain itu anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas juga turut mengamankan 1 (satu) buah mobil merek Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan nopol KH 1559 HF dan 1 (satu) buah STNK mobil merek Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan nopol KH 1559 HF;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa juga bukti-bukti surat dan barang bukti ditemukan fakta hukum Terdakwa dan saksi Siti Mariam mendapatkan paket narkotika tersebut dari saudari Mama Eva. Paket narkotika tersebut mereka dapatkan berawal dari permintaan ibu saksi Siti Mariam yang meminta Terdakwa dan saksi Siti Mariam untuk mengantarkan bundelan plastik klip kepada seseorang yang berada di salah satu kamar di Wisma Niki, selanjutnya Terdakwa dan saksi Siti Mariam berangkat menuju wisma tersebut serta mengetuk salah satu pintu kamar dan mereka bertemu dengan saudari Mama Eva serta langsung menyerahkan bundelan plastik klip tersebut. Selanjutnya saudari Mama Eva menawarkan Terdakwa dan saksi Siti Mariam untuk tinggal sementara di kamar wisma tersebut serta juga menawarkan narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai oleh Terdakwa dan saksi Siti Mariam, kemudian mereka memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari malam hari hingga pagi hari keesokan harinya. Saat pagi hari tersebut saudari Mama Eva meminta Terdakwa dan saksi Siti Mariam untuk mengantarkan paket narkotika kepada seseorang bernama Dedek yang berada di Desa Murui yang awalnya mereka tolak untuk mengantarkan akan tetapi akhirnya Terdakwa menerima paket narkotika tersebut untuk diantarkan dikarenakan saudari Mama Eva menyuruh saksi Siti Mariam untuk mengantarkannya. Kemudian setelah menerima paket narkotika tersebut Terdakwa dan saksi Siti Mariam meninggalkan lokasi dan pergi menuju rumah saudara Even, sesampainya di rumah saudara Even tersebut Terdakwa, saksi Siti Mariam, dan beberapa orang temannya menggunakan paket narkotika yang telah diterima oleh mereka dari saudari Mama Eva yang sebelumnya untuk diantarkan kepada orang bernama Dedek di Desa Murui. Setelah selesai memakai narkotika tersebut, Terdakwa dan saksi Siti Mariam membagi sisanya menjadi 2 (dua) paket narkotika yang berat pastinya tidak diketahui oleh Terdakwa dan saksi Siti Mariam, selanjutnya Terdakwa mengantongi 1 (satu) paket narkotika sedangkan saksi Siti Mariam memasukkan 1 (satu) paket narkotika ke dalam dompet miliknya. Setelah itu saksi Siti Mariam dan Terdakwa pergi dari rumah tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra untuk mencari makan, hingga akhirnya mereka ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gunung Mas di Jalan Lintas Kuala Kurun Palangka Raya, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam perkara ini masuk dalam pengertian menguasai sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada paragraf sebelumnya dimana terhadap paket narkotika yang ditemukan pada Terdakwa, Terdakwa dapat mengendalikan paket narkotika tersebut, sehingga Terdakwa dapat melakukan tindakan seperti menggunakan atau memberikan paket narkotika tersebut kepada orang lain ataupun tindakan-tindakan lainnya dikarenakan Terdakwa merupakan pemilik dari paket narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, ”Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan pedagang besar farmasi tertentu dan memiliki izin yang diberikan hak oleh Undang-undang untuk menyimpan, menyediakan, menguasai ataupun menyalurkan Narkotika Golongan I maka perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak serta narkotika yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini ditemukan fakta-fakta hukum penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Siti Mariam pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Kuala Kurun Palangka Raya, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas karena menguasai narkotika yang berasal dari saudari Mama Eva, paket narkotika tersebut mereka dapatkan berawal dari permintaan ibu saksi Siti Mariam yang meminta Terdakwa dan saksi Siti Mariam untuk mengantarkan bundelan plastik klip kepada seseorang yang berada di salah satu kamar di Wisma Niki, selanjutnya Terdakwa dan saksi Siti Mariam berangkat menuju wisma tersebut serta mengetuk salah satu pintu kamar dan mereka bertemu dengan saudari Mama Eva serta langsung menyerahkan bundelan plastik klip tersebut. Selanjutnya saudari Mama Eva menawarkan Terdakwa dan saksi Siti Mariam untuk tinggal sementara di kamar wisma tersebut serta juga menawarkan narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai oleh Terdakwa dan saksi Siti Mariam, kemudian mereka memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari malam hari hingga pagi hari keesokan harinya. Saat pagi hari tersebut saudari Mama Eva meminta Terdakwa dan saksi Siti Mariam untuk mengantarkan paket narkotika kepada seseorang bernama Dedek yang berada di Desa Murui yang awalnya mereka tolak untuk mengantarkan akan tetapi akhirnya Terdakwa menerima paket narkotika tersebut untuk diantarkan dikarenakan saudari Mama Eva menyuruh saksi Siti Mariam untuk mengantarkannya. Kemudian setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerima paket narkotika tersebut Terdakwa dan saksi Siti Mariam meninggalkan lokasi dan pergi menuju rumah saudara Even, sesampainya di rumah saudara Even tersebut Terdakwa, saksi Siti Mariam, dan beberapa orang temannya menggunakan paket narkotika yang telah diterima oleh mereka dari saudari Mama Eva yang sebelumnya untuk diantarkan kepada orang bernama Dedek di Desa Murui. Setelah selesai memakai narkotika tersebut, Terdakwa dan saksi Siti Mariam membagi sisanya menjadi 2 (dua) paket narkotika yang berat pastinya tidak diketahui oleh Terdakwa dan saksi Siti Mariam, selanjutnya Terdakwa mengantongi 1 (satu) paket narkotika sedangkan saksi Siti Mariam memasukkan 1 (satu) paket narkotika ke dalam dompet miliknya. Setelah itu saksi Siti Mariam dan Terdakwa pergi dari rumah tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra untuk mencari makan, hingga akhirnya mereka ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas di Jalan Lintas Kuala Kurun Palangka Raya, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dan saksi Siti Mariam (Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki kesepakatan dalam tindak pidana narkotika sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada paragraf sebelumnya dimana Terdakwa dan saksi Siti Mariam secara bersama-sama memakai paket narkotika yang telah diperoleh mereka dari saudari Mama Eva serta sisa pemakaian Terdakwa dan saksi Siti Mariam bagi kembali menjadi 2 (dua) paket yakni 1 (satu) paket narkotika disimpan oleh Terdakwa di kantongnya dan 1 (satu) paket narkotika lainnya disimpan oleh saksi Siti Mariam di dompet miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pidana penjara dan pidana denda, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga ditambahkan pidana denda, yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika dengan berat kotor 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi A3 warna hitam dengan simcard 1 081254558826, simcard 2 085348449181 dengan nomor IMEI 1 867911070066782, IMEI 2 867911070066790, 1 (satu) buah mobil merek Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan nopol KH 1559 HF, 1 (satu) buah STNK mobil merek Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan nopol KH 1559 HF, dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan nopol KH 1559 HF yang telah disita dari Terdakwa Nando anak dari Marjuna, maka dikembalikan kepada Terdakwa Nando anak dari Marjuna;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nando anak dari Marjuna tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika dengan berat kotor 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi A3 warna hitam dengan simcard 1 081254558826, simcard 2 085348449181 dengan nomor IMEI 1 867911070066782, IMEI 2 867911070066790;
- 1 (satu) buah mobil merek Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan nopol KH 1559 HF;
- 1 (satu) buah STNK mobil merek Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan nopol KH 1559 HF;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan nopol KH 1559 HF;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nando anak dari Marjuna

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh Fransiskus Sinurat, S. H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Yosafat Ramot Mampetua Tamba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.	Fransiskus Sinurat, S. H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)